



Кодекс деловой этики ATALIAN

ГРУППА КОМПАНИЙ АТАЛИАН

Дата вступления в силу: 01.12.2023

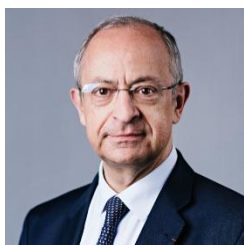
Версия 2

Область применения: Группа

Содержание

Слово Председателя	3
Слово Генерального секретаря	4
Зачем нужен Кодекс деловой этики?	5
Что такое Кодекс поведения?	6
Для кого этот код?	6
Как пользоваться настоящим Кодексом поведения	7
Борьба с коррупцией	8
Что такое коррупция?	8
А как насчет ATALIAN Group?	9
Практические примеры коррупции	11
Подарки и приглашения	12
Платежи за упрощение формальностей	13
Торговля влиянием	14
Меценатство и спонсорство	15
Конфликт интересов	17
Представление интересов	18
Система оповещения	20

Обращение генерального директора



Фредерик БАБЕРЕС
Генеральный директор ATALIAN

Кодекс деловой этики служит ориентиром для всех сотрудников и заинтересованных сторон АТАЛИАН. Он доступен на сайтах компании в Интернете и интранете и излагает ценности Группы, а также правила поведения и деятельности. Ценности лежат в основе нашей экономической, социальной и экологической деятельности. Для нас важно быть образцовыми и безукоризненными с точки зрения соблюдения нормативных требований, поскольку это необходимо для обеспечения устойчивого роста нашего бизнеса, в частности, путем предоставления гарантий нашим клиентам и содействия привлечению и удержанию талантов. В этом отношении наша честность, безусловно, является конкурентным фактором.

Помимо наших убеждений, я хочу напомнить нашим сотрудникам, что все они, индивидуально и коллективно, стоят на страже нашей репутации.

Этот Кодекс деловой этики не только напоминает нам о том, что уважение к нашим ценностям подразумевает строгое соблюдение применимых законов и нормативных актов, а также неприятие любых форм мошенничества или коррупции. В этом документе изложен наш кодекс поведения, международные нормы и стандарты, которых мы придерживаемся, и вытекающие из этого обязательства перед нашими заинтересованными сторонами. Мы излагаем принципы профессиональной этики, которые должны вдохновлять и направлять наше поведение при любых обстоятельствах и во всех странах.

Я обращаюсь ко всем нашим коммерческим и географическим подразделениям с просьбой широко распространять наши ценности и императивные обязательства среди своих команд таким образом, который они считают наиболее эффективным для обеспечения соответствия. Я также призываю все заинтересованные стороны уважать наши ценности и сотрудничать с нами, чтобы сформировать единый круг для неукоснительного соблюдения правил честности.

Я ожидаю, что каждый из вас примет этот документ, чтобы продолжать внушать доверие нашим государственным и частным клиентам, поставщикам, партнерам, акционерам и сотрудникам. Если вам стало известно о каком-либо нарушении настоящего Кодекса, вы обязаны сообщить об этом <https://fr.ethicslineatalian.com>, чтобы поднять ценности честности и этики на самый высокий уровень. Вы также можете получить доступ к этой платформе через Atalink / Engagement / Compliance, а также на atalian.com и atalian.fr. Будьте уверены в конфиденциальности вашего сообщения.

Я благодарю вас и рассчитываю на то, что каждый из вас возьмет на себя обязательство каждый день действовать честно и с уважением к этому Кодексу.

Фредерик БАБЕРЕС



Послание Генерального секретаря



Дрисс АЙТ-ЮССЕФ
Генеральный секретарь АТАЛИАН

Группа компаний АТАЛИАН основана на прочных ценностях, которыми мы руководствуемся в своей повседневной деятельности. Несмотря на то, что эти ценности устоялись, их необходимо формализовать. В этом и заключается основная миссия данного документа, который призывает всех сотрудников Группы и заинтересованные стороны применять и распространять эти ценности как можно шире.

Поэтому крайне важно, чтобы мы мобилизовались коллективно, чтобы полностью сохранить нашу целостность исключительно в интересах будущего АТАЛИАН. Настоящий Кодекс представляет собой основополагающий стандарт, который должен применяться ко всем предприятиям Группы. Тем не менее, каждая организация может дополнить Кодекс более подробными этическими правилами или процедурами, характерными для его страны. Однако такие изменения не должны

противоречить требованиям настоящего документа или уступать им. Настоящий Кодекс регулярно обновляется с учетом изменений внутри Группы и новых требований к ведению нашей деятельности. Индивидуальная работа каждого менеджера будет оцениваться на основе соблюдения этих правил.

Мы призываем всех наших сотрудников уважать наши обязательства, чтобы репутация АТАЛИАН отражала нашу веру в честность. Честность не только укрепляет нашу репутацию, но и выделяет нас в экономическом плане.

Мы хотим ясно дать понять, что руководящий орган всегда будет рассматриваться как преданный спонсор в борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Другими словами, все наши сотрудники и заинтересованные стороны найдут твердую поддержку в применении наших принципов и ценностей.

Driss Aït Youssef



Зачем нужен Кодекс деловой этики?

Компания АТАЛИАН, основанная во многих странах, является одним из мировых лидеров в области управления объектами. АТАЛИАН поддерживает компании и организации в аутсорсинге услуг по строительству и арендаторам, предоставляя индивидуальные решения, которые создают ценность.

Мы работаем в самых разных секторах и средах, предлагая комплексный, интегрированный спектр услуг для удовлетворения самых взыскательных требований.

Качество наших услуг стало ключом к нашему недавнему успеху и помогло нам завоевать репутацию во всем мире. В то время как для создания хорошей репутации требуется целая жизнь, требуется всего мгновение, чтобы разрушить ее. Коррупция – это поведение, которое наносит серьезный ущерб экономике, устойчивому развитию и эффективности международной и национальной торговли, искажая конкуренцию в ущерб потребителям и бизнесу. Вот почему коррупция является незаконной практически во всех странах мира.

Мы работаем в иногда сложных условиях. В этом контексте наши ценности являются фундаментом, на котором мы хотим строить для достижения нашей общей цели: быть крупным игроком в управлении объектами, который ставит этику и соблюдение нормативных требований в центр своей стратегии, проектов и операций. Честность имеет важное значение для обеспечения здорового и устойчивого роста нашего бизнеса и создания устойчивого конкурентного преимущества для АТАЛИАН.

Настоящий Кодекс деловой этики выражает решимость Группы компаний АТАЛИАН, которая применяет политику нулевой терпимости к коррупции, предотвращать и выявлять любые нарушения честности и деловой этики, и направлен на то, чтобы помочь сотрудникам понять и применять правила, регулирующие этику и комплаенс. В нем разъясняется, как могут возникать коррупционные риски в различных видах деятельности Группы, и даются ответы на вопросы, которые могут возникнуть у работников при возникновении ситуаций, связанных с коррупционным риском.

Настоящий Кодекс не может исчерпывающе охватить все ситуации, с которыми можно столкнуться. Само собой разумеется, что каждый из нас должен систематически руководствоваться нормами и правилами Группы, а также местной спецификой. При необходимости мы можем даже обратиться за помощью в отдел комплаенса Группы.

В случае возникновения каких-либо трудностей в толковании правил поведения, изложенных в настоящем Кодексе, всем сотрудникам предлагается обратиться с этим вопросом к своему непосредственному руководителю или в отдел комплаенса Группы.

Каждый из вас обязан быть знакомым с Кодексом поведения АТАЛИАН, нашими внутренними политиками и процедурами, ежедневно применять их на практике и быть их послем для всех, кто работает с нами и для нас.

Что такое Кодекс поведения?



Кодекс деловой этики направлен на определение и предотвращение возможных нарушений наших внутренних правил, деловой этики или честности, таких как коррупция или торговля влиянием. Он иллюстрирует различные типы поведения, которых следует избегать в борьбе с коррупцией и торговлей влиянием, и напоминает сотрудникам Группы и заинтересованным сторонам о правилах, которым следует следовать, представляя конкретные случаи и лучшие практики для внедрения.

Настоящий Кодекс деловой этики является приложением к правилам внутреннего распорядка. Он не предназначен для замены действующего местного и/или международного законодательства, которое должно применяться во всех случаях и известно всем.

Безопасная и конфиденциальная система информирования о нарушениях, доступная непосредственно на <https://en.ethicslineatalian.com>, доступ к которой вы также можете получить через платформу, указанную на Atalink / Engagement / Compliance, а также на atalian.com и atalian.fr, позволяет любой стороне сообщать, анонимно или иным образом, о любых нарушениях, изложенных в настоящем Кодексе поведения.

Для кого этот код?

Настоящий Кодекс деловой этики распространяется на всех руководителей, сотрудников (занятых полный и неполный рабочий день), временных сотрудников и внешних подрядчиков (поставщиков, поставщиков услуг и т. д.) в Группе и ее дочерних компаниях, независимо от их географического положения или вида деятельности.

Этот кодекс деловой этики устанавливает стандарт поведения, который каждый должен принять при выполнении своих профессиональных обязанностей и в своих отношениях с Группой компаний АТАЛИАН или от ее имени.

Как пользоваться настоящим Кодексом поведения



Настоящий Кодекс деловой этики служит ориентиром для всех сотрудников и заинтересованных сторон, позволяя им понимать ожидания Группы. Для каждого из запрещенных действий, описанных ниже, также будет представлено следующее:

- ▶ Что делать в этом случае
- ▶ Хорошие рефлексии и лучшие практики
- ▶ Напоминание о системе оповещения.

Этот репозиторий включает в себя следующие политики:

- ▶ Подарки и приглашения;
- ▶ Меценатство и спонсорство;
- ▶ Представление интересов;
- ▶ Предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- ▶ Порядок сбора и обработки этических предупреждений;
- ▶ Реферальная политика бизнеса;
- ▶ Процедура независимой оценки.

→ Полисы доступны на сайте <https://atalink.atalian.com/politiques-compliance/>

Эти правила и настоящий Кодекс поведения могут быть изменены с учетом новых рисков, с которыми может столкнуться АТАЛИАН.

Борьба с коррупцией

Что такое коррупция?

Коррупция – это уголовное преступление, состоящее из факта вымогательства, предложения, дачи или принятия, прямо или косвенно, незаконного поручения или личной выгоды или обещания такой выгоды в обмен на совершение или несовершение действия, входящего в сферу его функций.

Он может быть публичным (если он сделан государственным должностным лицом, лицом, наделенным выборным мандатом, или магистратом) или частным.

Во Франции это наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет и штрафом в размере

Группа компаний АТАЛИАН не приемлет коррупцию в любых формах. Наши правила запрещают и совершенно незаконно предлагать, давать или получать взятки, комиссионные или личные выгоды, кем бы они ни были получателями или бенефициарами, государственными или частными, будь то напрямую или через посредников.

Любой сотрудник, нарушивший эти правила, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

Любое физическое или юридическое лицо, действующее от имени ATALIAN Group, должно взять на себя обязательство соблюдать антикоррупционное законодательство и применять настоящий Кодекс поведения или эквивалентный стандарт.

Как французское, так и международное антикоррупционное законодательство применяется везде, где работает по всему миру АТАЛИАН.

Коррупция также может возникнуть:

- ▶ Даже если личная выгода передана или получена через третье лицо (посредника или бизнес-контрибьютора, коммерческого агента, субподрядчика, поставщика, партнера и т. д.).
- ▶ Даже если лицо, получающее личную выгоду, не пользуется ею непосредственно (фактическим выгодоприобретателем может быть член семьи, третье лицо и т. д.).
- ▶ Даже если мошенническое действие и подарок или личная выгода не происходят одновременно (выгода может быть получена раньше или позже)
- ▶ Даже если личная выгода принимает формы, отличные от денежной суммы (подарки или приглашения, оказанные услуги, привлечение близких родственников и т.д.).

Предотвращение коррупции и торговли влиянием – дело каждого: каждый на своем уровне ответственности может и должен принимать активное участие в борьбе с коррупцией, принимая этическое поведение и используя линию оповещения по вопросам этики, если он замечает какое-либо нарушение кодекса поведения.

А как насчет группы компаний АТАЛИАН?

В Группе компаний АТАЛИАН коррупция может быть обнаружена в следующих ситуациях:

- ▶ В отношениях с поставщиками, поставщиками услуг или представителями бизнеса, чтобы быть выбранными в тендере или выиграть контракт; получить более выгодные договорные условия; выставить счета за фиктивные услуги или завышать счета за реальные услуги; изменить получателя банковского счета, подлежащего оплате; чтобы избежать выявления нарушений в ходе комплексной проверки, в ходе аудита, проводимого внешними аудиторами, или избежать санкций за ненадлежащее исполнение договоров;
- ▶ В отношениях с потенциальными клиентами или клиентами (в частности, с клиентами «ключевого клиента»), чтобы гарантировать, что АТАЛИАН выиграет контракт или повлияет на договорные условия (объем, цена, качество и т.д.) этого контракта или условия получения этого контракта (отсутствующие сертификаты и т.д.) настоящего договора или об условиях получения настоящего контракта (отсутствуют сертификаты); выполнять бесплатные работы или услуги в домах потенциальных или заказчиков; обеспечить открытие сайта недвижимости, поощряя прием на работу в АТАЛИАН кого-то близкого к клиенту; для поощрения или поддержания интеграции клиента в список клиентов «Key Account»;
- ▶ В отношениях с государственными органами для получения разрешений, сертификатов или обеспечения более благоприятного контроля, или в лоббистских операциях;
- ▶ Передача конфиденциальной информации, в частности, в связи с операцией по слиянию и поглощению или в отношениях с представителями бизнеса или другими поставщиками услуг для получения информации о конкурентах, которую они могут иметь;
- ▶ Принимая личную выгоду для урегулирования спора или для того, чтобы избежать наказания за плохое исполнение договора или за совершение преступления, такого как кража;
- ▶ В рамках благотворительных, меценатских и спонсорских операций по отношению к потенциальным или заказчикам;
- ▶ Путем найма лица, с которым работник имеет личные отношения, или путем согласия на компромисс без обоснования или необходимости с целью расторжения трудового договора.

Предлагаемая или получаемая личная выгода может принимать различные формы:

- ▶ Денежная сумма;
- ▶ Подарки или приглашения (предметы роскоши, поездки, оплата школьных сборов за детей, оплата различных расходов, приглашения на престижные спортивные мероприятия и т.д.);
- ▶ Обещание трудоустройства;
- ▶ Пожертвования, спонсорство;

- ▶ Бесплатное предоставление услуг (например, услуги по уборке или техническому обслуживанию) или выполнение работ бесплатно.

Практические примеры коррупции

- Работник через эксперта предлагает подарок государственному должностному лицу для получения или ускорения получения разрешения на работу.
- Член налоговой команды предлагает провести уборку на даче налогового инспектора, чтобы получить благоприятное решение в переговорах о проводимой переоценке налогов.
- Работник предлагает поездку к аудитору своего дочернего предприятия для получения положительного заключения. То же самое относится и к такому подходу к получению сертификата, например, ISO.
- Сотрудник АТАЛИАН платит агенту по продажам чрезмерную комиссию, чтобы тот заплатил взятку, чтобы выиграть крупный контракт на охрану.
- Сотрудник жертвует денежную сумму через фальшивый спонсорский проект фонду ключевого клиента с целью получения лучших коммерческих условий для АТАЛИАН.
- Вы являетесь управляющим филиалом, и один из ваших поставщиков услуг предлагает бесплатные услуги по уборке вашего второго дома в обмен на продление контракта.
- Поставщик, с которым вы давно работаете, предлагает провести тендер, который вы должны объявить, в его пользу в обмен на поездку для вас и вашей семьи. См.

Эти семь ситуаций могут быть истолкованы как попытки коррупции. От них надо отказаться. В случае сомнений проконсультируйтесь с отделом нормативно-правового соответствия Группы.

Настоящий Кодекс не может охватить все возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться. Тем не менее, он направлен на то, чтобы помочь вам, насколько это возможно, определить серые зоны, где требуется обоснованное решение.

Столкнувшись с вопросом о том, что делать в определенных ситуациях, сначала задайте себе следующие вопросы: Законно ли то, что мне предлагают или я рассматриваю предложение? Соответствует ли он правилам и процедурам Группы компаний АТАЛИАН? Правомерна ли эта цель? Как бы отреагировали мои коллеги, начальство, семья и друзья, если бы узнали, что я принял или передал эту личную выгоду, подарок или приглашение? Какова была бы моя или их реакция, если бы эта информация была опубликована в прессе или в социальных сетях?

Не стесняйтесь обращаться к своему непосредственному руководителю или в отдел нормативно-правового соответствия Группы, а также сообщать о любом поведении, противоречащем настоящему Кодексу поведения.

Подарки и приглашения

Каждый должен сохранять бдительность в отношении подарков или приглашений, даримых или получаемых, и обращаться к политике Группы компаний АТАЛИАН в отношении подарков и приглашений в отношении разрешенной суммы или процедур декларирования таких подарков или приглашений.

Подарки или приглашения должны иметь законную деловую цель, предлагаться или предоставляться в полной прозрачности, а также иметь разумное количество и частоту. Подарок или приглашение не должны быть сделаны с намерением повлиять или противоречить добрым нравам.

Подарок – это вручение товара или услуги, имеющей коммерческую ценность, физическому лицу на личной основе, тогда как приглашение предполагает присутствие сотрудника Группы с гостем на мероприятии. Даже если мероприятие имеет профессиональное содержание, приглашения должны соответствовать политике подарков и приглашений (например, презентация продукции АТАЛИАН во время спортивного мероприятия).

Подарки, даримые или получаемые в рамках деловых отношений, или разумные и соразмерные приглашения (например, рекламные товары, недорогие подарки в конце года или разумно частые обеды) разрешены и должны быть задекларированы. При превышении порога, установленного процедурой, требуется предварительное согласование.

Чрезмерные приглашения по сумме (например, поездки), частоте или в пользу семьи бенефициара противоречат положениям настоящего Кодекса.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Поставщик химических продуктов предлагает вам и вашей жене поездку в разгар переговоров по контракту. Примете ли вы предложение?

Нет. Во-первых, стоимость поездки превышает максимально допустимую сумму по приглашению. Более того, приглашение касается и члена вашей семьи. Наконец, время для этого подарка неуместно, так как это чувствительный момент в деловых отношениях. Все это запрещено Порядком подарков и приглашений и приравнивается к попытке подкупа.



Что можно и чего нельзя делать

- ✓ Ознакомьтесь с политикой АТАЛИАН в отношении подарков и приглашений и соблюдайте ее.
- ✓ Определите элементы, подверженные риску (сколько? когда? для кого?).
- ✓ В случае сомнений обратитесь в отдел комплаенса Группы.
- ✗ Никогда не обещайте и не предлагайте подарки государственному должностному лицу или третьему лицу за действия в рамках своих обязанностей.
- ✗ Не принимайте никаких предложений от третьих лиц, предлагающих вам (или наоборот) подарок в обмен на услугу или решение, влияющее на компанию.

Платежи за упрощение формальностей

Это небольшая сумма, неофициально запрашиваемая государственным органом для упрощения процедуры.

Именно во взаимодействии с государственными должностными лицами, такими как таможенные, иммиграционные или другие службы (например, налоговые), могут быть запрошены платежи за упрощение формальностей для облегчения или ускорения таможенного оформления, предоставления услуг, разрешений или административных разрешений.

Платеж за упрощение формальностей иногда запрашивается непосредственно у члена компании.

Также случается, что такой платеж запрашивается третьими лицами, например, поставщиками услуг, действующими от имени Группы.

Любые платежи за упрощение формальностей, даже на смехотворную сумму, строго запрещены.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

*Вам, как руководителю филиала, необходимо срочно подключить электрошкаф заказчика на строительной площадке, иначе вы опоздаете. Все документы поданы и готовы, но окончательного разрешения не хватает. Вы задаетесь вопросом, ускорит ли процесс небольшая премия соответствующему государственному служащему. **Можете ли вы выплатить этот небольшой бонус?***

Нет. Это противоречило бы правилам нашего Кодекса, которые запрещают любые платежи за упрощение формальностей, независимо от того, насколько мала сумма.



Что можно и чего нельзя делать

- ✓ Работать с поставщиками услуг, которые соответствуют самым высоким этическим стандартам при взаимодействии с государственными органами от имени Группы.
- ✓ Сохранять бдительность и сообщать о любых нарушениях внутренней политики Группы.
- ✗ Не принимайте и не требуйте, чтобы третья сторона (например, поставщик услуг) уплатила платеж за упрощение формальностей.
- ✗ Никогда не соглашайтесь передавать государственным должностным лицам денежные средства без квитанции, квитанции или счета-фактуры.

Торговля влиянием

Что такое торговля влиянием?

Торговля влиянием имеет место, когда посредник (который может быть государственным должностным лицом или частным лицом) предлагает, запрашивает или принимает какую-либо личную выгоду для того, чтобы злоупотребить своим влиянием, реальным или предполагаемым, над государственным должностным лицом для получения благоприятного решения или ситуации.

В своих отношениях с государственными должностными лицами все сотрудники могут подвергаться риску торговли влиянием.

Это схема, в которой посреднику предоставляется личное преимущество в обмен на осуществление его или ее влияния, реального или предполагаемого, на третью сторону, лицо, принимающее решение, при предоставлении административного акта или решения, независимо от того, является ли это влияние реальным или предполагаемым.

Предотвращение коррупции и торговли влиянием – дело каждого: каждый на своем уровне ответственности может и должен принимать активное участие в борьбе с коррупцией, используя линию оповещения по вопросам этики, если ему становится известно о нарушении кодекса поведения.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Сотрудник предлагает подарок местному политику, чтобы тот мог использовать свое положение для того, чтобы повлиять на технический отдел местного органа власти, чтобы тот выбрал АТАЛИАН в качестве поставщика услуг.

Уголовно наказуемое деяние, связанное с торговлей влиянием, считается даже в том случае, если оказанное влияние не приводит к получению выгоды, ожидаемой от подарка. Наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере 500 000 €, если посредник является частным агентом; Эти суммы удваиваются, если посредником является государственное должностное лицо.

Меценатство и спонсорство

Что такое меценатство и спонсорство?

Патронаж – это материальная поддержка, оказываемая без какого-либо прямого контрагента со стороны бенефициара работе или лицу для деятельности, представляющей общий интерес. Она подпадает под определенные налоговые рамки.

Спонсорство - это финансовая или материальная поддержка, предоставляемая мероприятию, юридическому или физическому лицу в обмен на различные формы рекламной видимости, связанные с мероприятием, организацией или физическим лицом, получающим поддержку.

Меценатская и спонсорская деятельность, осуществляемая от имени Группы компаний АТАЛИАН, разрешена только в том случае, если она не запрещена законодательством, действующим в стране, в которой она осуществляется, и соответствует строгому религиозному, политическому и философскому нейтралитету Группы.

Они регулируются процедурой патронажа и спонсорства АТАЛИАН и должны быть подтверждены в соответствии с этой процедурой, прежде чем будут приняты какие-либо обязательства.

Любая ассоциация или организация, в пользу которой предполагается сделка такого рода, должна пройти комплексную проверку, чтобы убедиться в ее законном существовании и отсутствии любого возможного конфликта интересов между членами этой ассоциации или организации и группой компаний АТАЛИАН, в частности, в отношении ее местонахождения и деятельности.

Все выплаты должны осуществляться для того, чтобы гарантировать, что проект, на который были запрошены средства, действительно выполнен.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Клиент предлагает вам сделать пожертвование в благотворительную организацию, в которой он является заинтересованным лицом, в обмен на продвижение деятельности АТАЛИАН на его рынке.

Можете ли Вы принять это предложение?

Нет. Принимать это предложение запрещено, так как оно равносильно попытке подкупа. Это также противоречит Спонсорской политике АТАЛИАН, так как не соблюдает процесс отбора проектов, поддерживаемых Группой.



Что можно и чего нельзя делать

- ✓ Знать и применять процедуру спонсорства и патронажа АТАЛИАН.
- ✓ Проверьте легитимность ассоциаций или организаций, которые мы поддерживаем.
- ✓ Сохранять бдительность и сообщать о любых нарушениях внутренних политик в Отдел комплаенса Группы.
- ✗ Не делайте никаких пожертвований третьим лицам, предлагающим вам (или наоборот) личную выгоду в обмен на услугу или решение, влияющее на компанию.

- ✗ Не занимайтесь спонсорством до получения предварительного одобрения в соответствии с процессом отбора проектов, поддерживаемых Группой.

Конфликт интересов

Что такое конфликт интересов?

Конфликт интересов – это любая ситуация, при которой личные интересы работника могут вступать в противоречие с интересами группы компаний «АТАЛИАН», тем самым создавая риск принятия сомнительного решения.

Конфликт интересов – это потенциальный или фактический конфликт между личными интересами работника (или членов его семьи или друзей) и интересами группы компаний АТАЛИАН.

Если они владеют долями или пакетами акций поставщиков, клиентов, конкурентов или поставщиков услуг или имеют личные связи с одним из них, соответствующие сотрудники должны сообщить об этом конфликте интересов своему начальству. Последний определит наиболее подходящие меры, чтобы избежать риска оспаривания решения сотрудника из-за наличия этих личных связей.

Конфликт интересов сам по себе не является предосудительным; Предосудительно не заявлять о них.

Потенциальный конфликт интересов должен быть объявлен таким образом, чтобы, если он когда-либо станет реальным, добросовестность соответствующего работника не могла быть запятнана какими-либо сомнениями относительно того, почему он или она не заявили о потенциальном конфликте интересов.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

*В процессе отбора агентств по временному трудоустройству для участия в тендере вы обнаруживаете, что компания, которой руководит ваш шурин, находится в шорт-листе для этого предварительного отбора, в котором вы не принимали участия. **Что с этим делать?***

Вы должны немедленно заявить об этом конфликте интересов своему начальству и отказаться от участия в процессе выбора поставщика для этого тендера. Ваше начальство должно гарантировать, что у вас нет доступа к какой-либо конфиденциальной информации, относящейся к объявлению тендера.



Что можно и чего нельзя делать

- ✓ Признать конфликт интересов.
- ✓ Информируйте начальство о любом конфликте интересов, даже потенциальном: если вы сомневаетесь, действуйте прозрачно со своим начальством.
- ✓ Не забудьте заявить о любых конфликтах интересов в своей ежегодной декларации.
- ✗ Не стоит недооценивать последствия потенциального конфликта интересов.

Представление интересов

Что такое представление интересов?

Представительство интересов можно определить как практику оказания влияния на политическую власть с целью защиты своих экономических интересов.

Любая деятельность по представлению интересов, иногда называемая лоббированием, должна осуществляться в соответствии с настоящим Кодексом и применимым Порядком. Если она выполняется третьей стороной, она должна быть должным образом подтверждена Генеральным секретарем ATALIAN Group, прежде чем она будет предпринята, и в отношении этой третьей стороны должна быть проведена комплексная проверка в соответствии с применимой процедурой.

Это упражнение должно соответствовать нескольким пунктам:

- Все юридические и нормативные обязательства в стране, где осуществляется деятельность. Использование лоббистов может быть запрещено в некоторых странах. В таких случаях вам следует обратиться в юридический отдел Группы, чтобы проверить местную позицию и убедиться в ее соответствии.
- Если акция осуществляется третьей стороной, ее услуги должны находиться под строгим контролем. В частности, они должны взять на себя обязательство соблюдать Кодекс поведения и этические правила ATALIAN Group в борьбе с коррупцией и торговлей влиянием.
- Вся лоббистская деятельность, осуществляемая во Франции, должна быть зарегистрирована в Высшей службе регистрации прозрачности общественной жизни в соответствии с французским законодательством.

Во время этой деятельности запрещается:

- Оказание любой формы гостеприимства (подарки, приглашения) государственному должностному лицу с целью получения положительного голосования или решения;
- Вознаграждать государственного служащего за участие в мероприятии в качестве оратора;
- Попытка получения конфиденциальной информации мошенническим путем.



ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

*Фирма по связям с общественностью, работающая от имени АТАЛИАН, связывается с членом парламента, который является докладчиком по закону об услугах по уборке для компаний, и предлагает ему личную выгоду (например, бесплатную услугу по уборке дома) для повышения осведомленности о профессиях уборщиков в обмен на его голос за законопроект. **Разрешено ли это?***

Нет. Это категорически запрещено правилами настоящего Кодекса поведения. Более того, это равносильно попытке публичного подкупа лица, занимающего выборную должность.



Что можно и чего нельзя делать

- ✓ Знать и соблюдать лоббистскую политику АТАЛИАН.
- ✓ Убедиться, что вы работаете с надежными партнерами, и убедитесь, что вы провели стороннюю оценку, прежде чем использовать лоббистские фирмы.
- ✓ Сохранять бдительность и сообщать о любых нарушениях внутренних политик в Отдел комплаенса Группы.

- ✗ Представители интересов не должны использоваться для обхода правил Группы.

Система оповещения

Группа компаний АТАЛИАН создала внешнюю платформу для сбора этических предупреждений, доступную для всех, как внутри, так и за пределами Группы, по адресу <https://en.ethicslineatalian.com>, доступ к которой вы также можете получить через Atalink / Engagement / Compliance, а также на atalian.com и atalian.fr. Эта платформа также может быть использована для того, чтобы задавать вопросы или выражать обеспокоенность по поводу возможных нарушений этики и настоящего Кодекса.

Личность информатора, факты, упомянутые в сообщении, и причастные лица всегда сохраняются конфиденциальными в течение процедуры сбора и обработки сообщения.

Оповещения могут быть запущены анонимно.

Осведомители, действующие добросовестно, пользуются особым статусом, который защищает их от любых репрессий, возникающих в результате их информирования и связанных с сообщаемыми фактами.

Эти оповещения будут обрабатываться в соответствии с процедурой сбора и обработки этических предупреждений, доступной на Atalink / Engagement / Compliance, а также на atalian.com и atalian.fr.